

LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU

Versión 3, 29 de junio de 2007

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help spanish speakers understand the GNU GPL better.

The original version of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation is available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at <http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

Esta es una traducción no oficial de la Licencia Pública General de GNU al español. Esta traducción no ha sido publicada por la Free Software Foundation y no establece los términos jurídicos de distribución del software publicado bajo la GPL de GNU, solo la GPL de GNU original en inglés lo hace. De todos modos, esperamos que esta traducción ayude a los hispanohablantes a comprender mejor la GPL de GNU.

La versión original de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software Foundation está disponible en <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Puede publicar esta traducción, modificada o sin modificar, solo bajo los términos expuestos en <http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<https://fsf.org/>>

Se permite a cualquiera copiar y distribuir copias literales de este documento de licencia, pero se prohíbe modificarlo.

Preámbulo

La Licencia Pública General GNU es una licencia libre con copyleft para software y otros tipos de obras.

Las licencias de la mayoría del software y otros trabajos prácticos están diseñadas para quitarte la libertad de compartir y modificar dichas obras. Por el contrario, la Licencia Pública General GNU está destinada a garantizar tu libertad para compartir y modificar todas las versiones de un programa, asegurando que siga siendo software libre para todos sus usuarios. Nosotros, la Free Software Foundation, usamos la Licencia Pública General GNU para la mayor parte de nuestro software; también se aplica a cualquier otra obra publicada de esta manera por sus autores. Vos también podés aplicarla a tus programas.

Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad, no a precio. Nuestras Licencias Públicas Generales están diseñadas para asegurarte que tengas la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ellas si lo deseás), que recibas el código fuente o puedas conseguirlo si lo querés, que puedas modificar el software o usar partes de él en nuevos programas libres, y que sepas que podés hacer estas cosas.

Para proteger tus derechos, necesitamos evitar que otros te nieguen estos derechos o te pidan renunciar a ellos. Por lo tanto, tenés ciertas responsabilidades si distribuís copias del software o si lo modificas: responsabilidades de respetar la libertad de otros.

Por ejemplo, si distribuís copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o cobrando una tarifa, debés transmitir a los destinatarios las mismas libertades que recibiste. Debés asegurarte de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debés mostrarles estos términos para que conozcan sus derechos.

Los desarrolladores que usan la GNU GPL protegen tus derechos con dos pasos:

1. Reclamar los derechos de autor sobre el software y
2. Ofrecerte esta Licencia, dándote permiso legal para copiarlo, distribuirlo y/o modificarlo.

Para la protección tanto de los desarrolladores como de los autores, la GPL explica claramente que no existe garantía para este software libre. Tanto por el bien de los usuarios como de los autores, la GPL exige que las versiones modificadas se identifiquen como cambiadas, para que sus problemas no sean atribuidos erróneamente a autores de versiones anteriores.

Algunos dispositivos están diseñados para negar a los usuarios el acceso a instalar o ejecutar versiones modificadas del software que contienen, aunque el fabricante sí pueda hacerlo. Esto es fundamentalmente incompatible con el objetivo de proteger la libertad de los usuarios para cambiar el software. El patrón sistemático de este tipo de abuso ocurre en el área de productos para uso individual, precisamente donde resulta más inaceptable. Por lo tanto, hemos diseñado esta versión de la GPL para prohibir esta práctica en dichos productos. Si estos problemas aparecen de manera sustancial en otros ámbitos, estamos preparados para extender esta disposición a esos ámbitos en futuras versiones de la GPL, según sea necesario para proteger la libertad de los usuarios.

Finalmente, todos los programas están constantemente amenazados por patentes de software. Los Estados no deberían permitir que las patentes restrinjan el desarrollo y uso de software en computadoras de propósito general, pero en aquellos que sí lo hacen, deseamos evitar el peligro especial de que las patentes aplicadas a un programa libre puedan volverlo efectivamente privativo. Para evitar esto, la GPL asegura que las patentes no puedan usarse para convertir al programa en no libre.

A continuación siguen los términos y condiciones precisos para copiar, distribuir y modificar.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

0. Definiciones.

“Esta Licencia” se refiere a la versión 3 de la Licencia Pública General GNU.

“Derechos de autor” también significa leyes similares a los derechos de autor que se aplican a otros tipos de obras, como las máscaras de semiconductores.

“El Programa” se refiere a cualquier obra protegida por derechos de autor licenciada bajo esta Licencia. Cada licenciataria será denominada “usted”. “Licenciarios” y “destinatarios” pueden ser personas físicas u organizaciones.

“Modificar” una obra significa copiarla o adaptarla total o parcialmente de una manera que requiera permiso de derechos de autor, salvo la realización de una copia exacta. La obra resultante se denomina “versión modificada” de la obra anterior o una obra “basada en” la obra anterior.



Una “obra cubierta” significa ya sea el Programa sin modificar o una obra basada en el Programa.

“Propagar” una obra significa hacer cualquier cosa con ella que, sin permiso, lo haría responsable directa o indirectamente de infracción bajo la ley de derechos de autor aplicable, excepto ejecutarla en una computadora o modificar una copia privada. La propagación incluye copia, distribución (con o sin modificación), puesta a disposición del público y, en algunos países, otras actividades también.

“Transmitir” una obra significa cualquier tipo de propagación que permita a otras partes hacer o recibir copias. La mera interacción con un usuario a través de una red informática, sin transferencia de una copia, no constituye transmisión.

Una interfaz de usuario interactiva muestra “Avisos Legales Apropriados” en la medida en que incluya una característica conveniente y claramente visible que (1) muestre un aviso de derechos de autor apropiado y (2) informe al usuario que no existe garantía para la obra (excepto en la medida en que se proporcionen garantías), que los licenciarios pueden transmitir la obra bajo esta Licencia y cómo ver una copia de esta Licencia. Si la interfaz presenta una lista de comandos u opciones del usuario, como un menú, un elemento destacado en la lista cumple este criterio.

1. Código Fuente.

El “código fuente” de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modificaciones sobre ella. “Código objeto” significa cualquier forma no fuente de una obra.

Una “Interfaz Estándar” significa una interfaz que ya sea es un estándar oficial definido por un organismo de estándares reconocido, o, en el caso de interfaces especificadas para un lenguaje de programación particular, una que sea ampliamente utilizada entre desarrolladores que trabajan en ese lenguaje.

Las “Bibliotecas del Sistema” de una obra ejecutable incluyen cualquier cosa, aparte de la obra como un todo, que:

- a) Esté incluida en la forma normal de empaquetado de un Componente Principal pero que no forme parte de ese Componente Principal y

- b) Sirva únicamente para permitir el uso de la obra con dicho Componente Principal o para implementar una Interfaz Estándar para la cual exista una implementación disponible al público en forma de código fuente.

“Componente Principal”, en este contexto, significa un componente esencial importante (kernel, sistema de ventanas, etc.) del sistema operativo específico sobre el cual se ejecuta la obra ejecutable, o un compilador utilizado para producirla, o un intérprete de código objeto utilizado para ejecutarla.

El “Código Fuente Correspondiente” para una obra en forma de código objeto significa todo el código fuente necesario para generar, instalar y (para una obra ejecutable) ejecutar el código objeto y modificar la obra, incluidos scripts para controlar esas actividades. Sin embargo, no incluye las Bibliotecas del Sistema ni herramientas de propósito general o programas libres generalmente disponibles utilizados sin modificar para realizar esas actividades y que no formen parte de la obra. Por ejemplo, el Código Fuente Correspondiente incluye archivos de definición de interfaces asociados con archivos fuente de la obra, y el código fuente de bibliotecas compartidas y subprogramas vinculados dinámicamente que la obra está específicamente diseñada para requerir, como mediante comunicación íntima de datos o flujo de control entre esos subprogramas y otras partes de la obra.

El Código Fuente Correspondiente no necesita incluir nada que los usuarios puedan regenerar automáticamente a partir de otras partes del mismo.

El Código Fuente Correspondiente para una obra en forma de código fuente es esa misma obra.

2. Permisos Básicos.

Todos los derechos otorgados bajo esta Licencia son concedidos por el plazo de copyright sobre el Programa, y son irrevocables siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Esta Licencia afirma explícitamente tu permiso ilimitado para ejecutar el Programa sin modificar. La salida producida al ejecutar una obra cubierta está cubierta por esta Licencia solo si dicha salida, dado su contenido, constituye una obra cubierta. Esta Licencia reconoce tus derechos de uso justo u otros equivalentes, según lo dispuesto por la ley de copyright.

Podés crear, ejecutar y propagar obras cubiertas que no transmitas, sin condiciones, siempre que tu licencia permanezca vigente. Podés transmitir obras cubiertas a otros con el único propósito de que realicen modificaciones exclusivamente para vos, o te proporcionen instalaciones para ejecutar esas obras, siempre que cumplas



con los términos de esta Licencia al transmitir todo material sobre el cual no controlás el copyright. Aquellos que realicen o ejecuten las obras cubiertas para vos deben hacerlo exclusivamente en tu nombre, bajo tu dirección y control, bajo términos que les prohíban hacer copias de tu material protegido por copyright fuera de su relación con vos.

La transmisión bajo cualquier otra circunstancia está permitida únicamente bajo las condiciones establecidas más abajo. No se permite sublicenciamiento; la sección 10 lo hace innecesario.

3. Protección de los derechos legales de los usuarios contra leyes anti-elusión.

Ninguna obra cubierta será considerada parte de una medida tecnológica efectiva bajo ninguna ley aplicable que cumpla obligaciones bajo el artículo 11 del tratado de copyright de la OMPI adoptado el 20 de diciembre de 1996, o leyes similares que prohíban o restrinjan la elusión de tales medidas.

Cuando transmitís una obra cubierta, renunciás a cualquier poder legal para prohibir la elusión de medidas tecnológicas en la medida en que dicha elusión se efectúe ejerciendo derechos bajo esta Licencia respecto de la obra cubierta, y rechazás cualquier intención de limitar la operación o modificación de la obra como un medio para hacer valer, contra los usuarios de la obra, tus derechos legales o los de terceros para prohibir la elusión de medidas tecnológicas.

4. Transmisión de copias literales.

Podés transmitir copias literales del código fuente del Programa tal como lo recibís, en cualquier medio, siempre que publiques de manera visible y apropiada en cada copia un aviso de copyright apropiado; mantengas intactos todos los avisos que indiquen que esta Licencia y cualquier término no permisivo agregado de acuerdo con la sección 7 se aplican al código; mantengas intactos todos los avisos de ausencia de cualquier garantía; y entregues a todos los destinatarios una copia de esta Licencia junto con el Programa.

Podés cobrar cualquier precio o ningún precio por cada copia que transmitas, y podés ofrecer soporte o protección de garantía a cambio de una tarifa.

5. Transmisión de versiones fuente modificadas.

Podés transmitir una obra basada en el Programa, o las modificaciones realizadas para producirla a partir del Programa, en forma de código fuente bajo los términos de la sección 4, siempre que también cumplas todas estas condiciones:

- a) La obra debe contener avisos destacados indicando que la modificaste, y proporcionando una fecha relevante.
- b) La obra debe contener avisos destacados indicando que se publica bajo esta Licencia y cualquier condición agregada bajo la sección 7. Este requisito modifica el requisito de la sección 4 de “mantener intactos todos los avisos”.
- c) Debés licenciar la obra completa, como un todo, bajo esta Licencia a cualquiera que entre en posesión de una copia. Por lo tanto, esta Licencia se aplicará, junto con cualquier término adicional aplicable de la sección 7, a la totalidad de la obra y a todas sus partes, sin importar cómo estén empaquetadas. Esta Licencia no otorga permiso para licenciar la obra de ninguna otra manera, pero tampoco invalida dicho permiso si lo recibiste por separado.
- d) Si la obra tiene interfaces de usuario interactivas, cada una debe mostrar Avisos Legales Apropriados; sin embargo, si el Programa tiene interfaces interactivas que no muestran Avisos Legales Apropriados, tu obra no necesita hacer que lo hagan.

Una compilación de una obra cubierta con otras obras separadas e independientes, que no sean por naturaleza extensiones de la obra cubierta, y que no estén combinadas con ella de manera que formen un programa más grande, en o sobre un volumen de un medio de almacenamiento o distribución, se denomina un “agregado” si la compilación y los derechos de autor resultantes no se utilizan para limitar el acceso o los derechos legales de los usuarios de la compilación más allá de lo que permiten las obras individuales. La inclusión de una obra cubierta en un agregado no hace que esta Licencia se aplique a las demás partes del agregado.

6. Transmisión de Formas No Fuente.

Podés transmitir una obra cubierta en forma de código objeto bajo los términos de las secciones 4 y 5, siempre que también transmitas el Código Fuente Correspondiente legible por máquina bajo los términos de esta Licencia, de una de las siguientes maneras:

- a) Transmitir el código objeto en, o incorporado en, un producto físico (incluyendo un medio físico de distribución), acompañado por el Código Fuente Correspondiente fijado en un medio físico duradero usado habitualmente para el intercambio de software.
- b) Transmitir el código objeto en, o incorporado en, un producto físico (incluyendo un medio físico de distribución), acompañado por una oferta escrita, válida por al menos tres años y válida mientras ofrezcas repuestos o soporte al cliente para ese modelo de producto, para entregar a cualquiera que posea el código objeto ya sea:
 - 1. Una copia del Código Fuente Correspondiente de todo el software del producto cubierto por esta Licencia, en un medio físico duradero usado habitualmente para el intercambio de software, por un precio no mayor al costo razonable de realizar físicamente dicha entrega del código fuente, o
 - 2. Acceso para copiar el Código Fuente Correspondiente desde un servidor de red sin cargo.
- c) Transmitir copias individuales del código objeto junto con una copia de la oferta escrita para proporcionar el Código Fuente Correspondiente. Esta alternativa está permitida solo ocasionalmente y sin fines comerciales, y únicamente si recibiste el código objeto con dicha oferta, de acuerdo con la subsección 6b.
- d) Transmitir el código objeto ofreciendo acceso desde un lugar designado (gratuito o mediante pago), y ofrecer acceso equivalente al Código Fuente Correspondiente de la misma manera y desde el mismo lugar sin cargo adicional. No necesitás exigir a los destinatarios que copien el Código Fuente Correspondiente junto con el código objeto. Si el lugar para copiar el código objeto es un servidor de red, el Código Fuente Correspondiente puede estar en un servidor diferente (operado por vos o por un tercero) que soporte facilidades equivalentes de copia, siempre que mantengas instrucciones claras junto al código objeto indicando dónde encontrar el Código Fuente Correspondiente.

Independientemente de qué servidor aloje el Código Fuente Correspondiente, seguís obligado a asegurar que permanezca disponible durante el tiempo necesario para satisfacer estos requisitos.

- e) Transmitir el código objeto usando transmisión “entre pares” o “de igual a igual”, siempre que informes a otros pares dónde se ofrecen al público general, sin cargo, el código objeto y el Código Fuente Correspondiente de la obra bajo la subsección 6d.

Una parte separable del código objeto, cuyo código fuente esté excluido del Código Fuente Correspondiente como Biblioteca del Sistema, no necesita incluirse al transmitir la obra en código objeto.

Un “Producto de Usuario” es ya sea:

1. Un “producto de consumo”, lo que significa cualquier propiedad personal tangible normalmente utilizada para fines personales, familiares o domésticos, o
2. Cualquier cosa diseñada o vendida para incorporarse a una vivienda.

Al determinar si un producto es un producto de consumo, los casos dudosos deberán resolverse a favor de la cobertura. Para un producto particular recibido por un usuario particular, “normalmente utilizado” se refiere a un uso típico o común de esa clase de producto, independientemente de la condición del usuario particular o de la manera en que ese usuario particular efectivamente use, espere usar o se espere que use el producto. Un producto es un producto de consumo independientemente de si tiene usos comerciales, industriales o no orientados al consumo significativos, salvo que esos usos representen el único modo significativo de utilización del producto.

La “Información de Instalación” para un Producto de Usuario significa cualquier método, procedimiento, claves de autorización u otra información requerida para instalar y ejecutar versiones modificadas de una obra cubierta en ese Producto de Usuario a partir de una versión modificada de su Código Fuente Correspondiente. La información debe ser suficiente para asegurar que el funcionamiento continuo del código objeto modificado no sea impedido ni interferido únicamente porque se haya realizado una modificación.

Si transmitís una obra en código objeto bajo esta sección en, con, o específicamente para uso en, un Producto de Usuario, y la transmisión ocurre como parte de una transacción en la cual el derecho de posesión y uso del Producto de Usuario se transfiere al destinatario en perpetuidad o por un plazo fijo (sin importar cómo se

caracterice la transacción), el Código Fuente Correspondiente transmitido bajo esta sección debe ir acompañado de la Información de Instalación.

Pero este requisito no se aplica si ni vos ni ningún tercero conservan la capacidad de instalar código objeto modificado en el Producto de Usuario (por ejemplo, si la obra fue instalada en ROM).

El requisito de proporcionar Información de Instalación no incluye la obligación de continuar proporcionando servicio de soporte, garantía o actualizaciones para una obra que haya sido modificada o instalada por el destinatario, ni para el Producto de Usuario en el cual haya sido modificada o instalada. El acceso a una red puede ser denegado cuando la modificación misma afecte material y negativamente el funcionamiento de la red o viole las reglas y protocolos para la comunicación a través de la red.

El Código Fuente Correspondiente transmitido y la Información de Instalación proporcionada de acuerdo con esta sección deben estar en un formato documentado públicamente (y con una implementación disponible al público en forma de código fuente), y no deben requerir ninguna contraseña o clave especial para desempaquetar, leer o copiar.

7. Términos adicionales.

Los “permisos adicionales” son términos que complementan los términos de esta Licencia haciendo excepciones a una o más de sus condiciones. Los permisos adicionales que sean aplicables al Programa completo deberán ser tratados como si estuvieran incluidos en esta Licencia, en la medida en que sean válidos bajo la ley aplicable. Si los permisos adicionales se aplican solamente a una parte del Programa, esa parte podrá usarse separadamente bajo dichos permisos, pero el Programa completo seguirá estando regido por esta Licencia sin tener en cuenta los permisos adicionales.

Cuando transmitís una copia de una obra cubierta, podés, a tu elección, eliminar cualquier permiso adicional de esa copia, o de cualquier parte de ella. (Los permisos adicionales pueden estar redactados de manera que requieran su propia eliminación en ciertos casos cuando modificás la obra). Podés colocar permisos adicionales sobre material agregado por vos a una obra cubierta, para el cual tengas o puedas otorgar el permiso apropiado de derechos de autor.

No obstante cualquier otra disposición de esta Licencia, para el material que agregues a una obra cubierta, podés (si estás autorizado por los titulares de derechos de autor de dicho material) complementar los términos de esta Licencia con términos que:

- a) Nieguen garantía o limiten responsabilidad de manera diferente a los términos de las secciones 15 y 16 de esta Licencia; o
- b) Requieran la preservación de avisos legales razonables específicos o atribuciones de autor en ese material o en los Avisos Legales Apropriados mostrados por obras que lo contengan; o
- c) Requieran la preservación de avisos legales razonables específicos o atribuciones de autor en ese material o en los Avisos Legales Apropriados mostrados por obras que lo contengan; o
- d) Limiten el uso con fines publicitarios de nombres de licenciantes o autores del material; o
- e) Nieguen la concesión de derechos bajo la ley de marcas para el uso de ciertos nombres comerciales, marcas registradas o marcas de servicio; o
- f) Requieran indemnización a licenciantes y autores de ese material por cualquiera que transmita el material (o versiones modificadas de él) con asunciones contractuales de responsabilidad hacia el destinatario, por cualquier responsabilidad que dichas asunciones contractuales impongan directamente sobre esos licenciantes y autores.

Todos los demás términos adicionales no permisivos son considerados “restricciones adicionales” dentro del significado de la sección 10. Si el Programa, tal como lo recibiste, o cualquier parte de él, contiene un aviso indicando que está regido por esta Licencia junto con un término que sea una restricción adicional, podés eliminar dicho término. Si un documento de licencia contiene una restricción adicional pero permite relicenciamiento o transmisión bajo esta Licencia, podés agregar a una obra cubierta material regido por los términos de ese documento de licencia, siempre que la restricción adicional no sobreviva a dicho relicenciamiento o transmisión.

Si agregás términos a una obra cubierta de acuerdo con esta sección, debés colocar, en los archivos fuente relevantes, una declaración de los términos

adicionales que se aplican a esos archivos, o un aviso indicando dónde encontrar los términos aplicables.

Los términos adicionales, permisivos o no permisivos, pueden establecerse en forma de una licencia escrita por separado o indicarse como excepciones; los requisitos anteriores se aplican de cualquier manera.

8. *Terminación.*

No podés propagar ni modificar una obra cubierta excepto según lo expresamente dispuesto bajo esta Licencia. Cualquier intento de propagarla o modificarla de otra manera será nulo y terminará automáticamente tus derechos bajo esta Licencia (incluyendo cualquier licencia de patente otorgada bajo el tercer párrafo de la sección 11).

Sin embargo, si cesás toda violación de esta Licencia, entonces tu licencia otorgada por un titular de derechos de autor particular será restablecida:

- a) **provisionalmente**, a menos y hasta que el titular de derechos de autor termine explícita y definitivamente tu licencia, y
- b) **permanentemente**, si el titular de derechos de autor no te notifica la violación por algún medio razonable antes de los 60 días posteriores al cese de la infracción.

Además, tu licencia otorgada por un titular de derechos de autor particular será restablecida permanentemente si el titular de derechos de autor te notifica la violación por algún medio razonable, esta es la primera vez que recibís un aviso de violación de esta Licencia (para cualquier obra) de ese titular de derechos de autor, y corregís la violación antes de los 30 días posteriores a haber recibido el aviso.

La terminación de tus derechos bajo esta sección no termina las licencias de las partes que hayan recibido copias o tus derechos bajo esta Licencia. Si tus derechos han sido terminados y no restablecidos permanentemente, no calificas para recibir nuevas licencias para el mismo material bajo la sección 10.

9. No se requiere aceptación para poseer copias.

No se requiere que aceptes esta Licencia para recibir o ejecutar una copia del Programa. La propagación accesorio de una obra cubierta que ocurra únicamente como consecuencia de utilizar transmisión “entre pares” o “de igual a igual” para recibir una copia tampoco requiere aceptación.

Sin embargo, nada aparte de esta Licencia te concede permiso para propagar o modificar cualquier obra cubierta. Estas acciones infringen derechos de autor si no aceptás esta Licencia. Por lo tanto, al modificar o propagar una obra cubierta, indicás tu aceptación de esta Licencia para hacerlo.

10. Licenciamiento automático de destinatarios posteriores.

Cada vez que transmitís una obra cubierta, el destinatario recibe automáticamente una licencia de los licenciados originales para ejecutar, modificar y propagar esa obra, sujeto a esta Licencia. No sos responsable de hacer cumplir el cumplimiento de esta Licencia por parte de terceros.

Una “transacción de entidad” es una transacción que transfiere el control de una organización, o sustancialmente todos los activos de una, o subdivide una organización, o fusiona organizaciones. Si la propagación de una obra cubierta resulta de una transacción de entidad, cada parte de esa transacción que reciba una copia de la obra también recibe cualquier licencia sobre la obra que el predecesor en interés de esa parte tenía o podía otorgar bajo el párrafo anterior, además del derecho a poseer el Código Fuente Correspondiente de la obra proveniente del predecesor en interés, si el predecesor lo tiene o puede obtenerlo mediante esfuerzos razonables.

No podés imponer restricciones adicionales sobre el ejercicio de los derechos otorgados o afirmados bajo esta Licencia. Por ejemplo, no podés imponer una tarifa de licencia, regalía u otro cargo por el ejercicio de los derechos concedidos bajo esta Licencia, y no podés iniciar litigios (incluyendo una demanda cruzada o reconvencción en una demanda judicial) alegando que alguna reclamación de patente es infringida al fabricar, usar, vender, ofrecer para venta o importar el Programa o cualquier parte de él.

11. Patentes.

Un “colaborador” es un titular de derechos de autor que autoriza el uso bajo esta Licencia del Programa o de una obra en la cual el Programa está basado. La obra así licenciada se denomina la “versión del colaborador”.

Las “reclamaciones esenciales de patente” de un colaborador son todas las reclamaciones de patente poseídas o controladas por el colaborador, ya sean adquiridas actualmente o en el futuro, que serían infringidas por alguna manera, permitida por esta Licencia, de fabricar, usar o vender su versión del colaborador, pero no incluyen reclamaciones que serían infringidas únicamente como consecuencia de una modificación posterior de la versión del colaborador. A los fines de esta definición, “control” incluye el derecho de otorgar sublicencias de patente de manera consistente con los requisitos de esta Licencia.

Cada colaborador te concede una licencia de patente no exclusiva, mundial y libre de regalías bajo las reclamaciones esenciales de patente del colaborador, para fabricar, usar, vender, ofrecer para venta, importar y de cualquier otra manera ejecutar, modificar y propagar el contenido de su versión del colaborador.

En los siguientes tres párrafos, una “licencia de patente” es cualquier acuerdo expreso o compromiso, sin importar cómo se denomine, de no hacer cumplir una patente (como un permiso expreso para practicar una patente o un convenio de no demandar por infracción de patente). “Otorgar” una licencia de patente de ese tipo a una parte significa realizar dicho acuerdo o compromiso de no hacer cumplir una patente contra esa parte.

Si transmitís una obra cubierta, confiando conscientemente en una licencia de patente, y el Código Fuente Correspondiente de la obra no está disponible para que cualquiera lo copie, gratuitamente y bajo los términos de esta Licencia, mediante un servidor de red disponible públicamente u otros medios fácilmente accesibles, entonces debés hacer una de las siguientes cosas:

1. Hacer que el Código Fuente Correspondiente esté disponible de esa manera, o
2. Organizar privarte del beneficio de la licencia de patente para esta obra en particular, o
3. Organizar, de una manera consistente con los requisitos de esta Licencia, extender la licencia de patente a los destinatarios posteriores.

“Confiando conscientemente” significa que tenés conocimiento real de que, de no ser por la licencia de patente, tu transmisión de la obra cubierta en un país, o el uso de la obra cubierta por parte de tu destinatario en un país, infringiría una o más patentes identificables en ese país que tenés razones para creer válidas.

Si, conforme a o en conexión con una única transacción o acuerdo, transmitís, o propagás procurando la transmisión de, una obra cubierta, y otorgás una licencia de patente a algunas de las partes que reciben la obra cubierta autorizándolas a usar, propagar, modificar o transmitir una copia específica de la obra cubierta, entonces la licencia de patente que otorgás se extiende automáticamente a todos los destinatarios de la obra cubierta y de las obras basadas en ella.

Una licencia de patente es “discriminatoria” si no incluye dentro del alcance de su cobertura, prohíbe el ejercicio de, o está condicionada a la no realización de, uno o más de los derechos específicamente otorgados bajo esta Licencia.

No podés transmitir una obra cubierta si sos parte de un acuerdo con un tercero que esté en el negocio de distribuir software, bajo el cual realizás pagos al tercero basados en el alcance de tu actividad de transmisión de la obra, y bajo el cual el tercero otorga, a cualquiera de las partes que recibirían la obra cubierta de vos, una licencia de patente discriminatoria:

- a) En conexión con copias de la obra cubierta transmitidas por vos (o copias realizadas a partir de esas copias), o
- b) Principalmente para y en conexión con productos específicos o compilaciones que contengan la obra cubierta, a menos que hayas celebrado dicho acuerdo, o que dicha licencia de patente haya sido otorgada, antes del 28 de marzo de 2007.

Nada en esta Licencia deberá interpretarse como excluyendo o limitando cualquier licencia implícita u otras defensas frente a infracción que puedan estar disponibles para vos bajo la ley de patentes aplicable.

12. No renuncia a la libertad de otros.

Si se te imponen condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que contradicen las condiciones de esta Licencia, dichas condiciones no te eximen de las condiciones de esta Licencia. Si no podés transmitir una obra cubierta de manera que satisfagas simultáneamente tus obligaciones bajo esta Licencia y

cualquier otra obligación pertinente, entonces, como consecuencia, no podés transmitirla en absoluto. Por ejemplo, si aceptás términos que te obligan a cobrar una regalía por la transmisión posterior de aquellos a quienes transmitís el Programa, la única manera en que podrías satisfacer tanto esos términos como esta Licencia sería abstenerse completamente de transmitir el Programa.

13. Uso con la GNU Affero General Public License.

No obstante cualquier otra disposición de esta Licencia, tenés permiso para enlazar o combinar cualquier obra cubierta con una obra licenciada bajo la versión 3 de la GNU Affero General Public License en una única obra combinada, y transmitir la obra resultante. Los términos de esta Licencia continuarán aplicándose a la parte que constituye la obra cubierta, pero los requisitos especiales de la GNU Affero General Public License, sección 13, relativos a la interacción a través de una red, se aplicarán a la combinación como tal.

14. Versiones revisadas de esta Licencia.

La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y/o nuevas de la Licencia Pública General GNU ocasionalmente. Tales nuevas versiones serán similares en espíritu a la presente versión, pero pueden diferir en detalle para abordar nuevos problemas o preocupaciones.

A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el Programa especifica que una determinada versión numerada de la Licencia Pública General GNU “o cualquier versión posterior” se aplica a él, tenés la opción de seguir los términos y condiciones ya sea de esa versión numerada o de cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation. Si el Programa no especifica un número de versión de la Licencia Pública General GNU, podés elegir cualquier versión publicada por la Free Software Foundation.

Si el Programa especifica que un representante puede decidir qué futuras versiones de la Licencia Pública General GNU pueden usarse, la declaración pública de aceptación de una versión por parte de ese representante te autoriza permanentemente a elegir esa versión para el Programa.

Las versiones posteriores de la licencia pueden otorgarte permisos adicionales o diferentes. Sin embargo, no se imponen obligaciones adicionales a ningún autor o

titular de derechos de autor como resultado de tu elección de seguir una versión posterior.

15. Exclusión de garantía.

NO EXISTE GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR Y/O OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PROGRAMA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA RECAE SOBRE VOS. SI EL PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, VOS ASUMÍS EL COSTO DE TODO SERVICIO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIA.

16. Limitación de responsabilidad.

EN NINGÚN CASO, SALVO QUE LA LEY APLICABLE LO EXIJA O SE ACUERDE POR ESCRITO, NINGÚN TITULAR DE DERECHOS DE AUTOR, NI NINGUNA OTRA PARTE QUE MODIFIQUE Y/O TRANSMITA EL PROGRAMA SEGÚN LO PERMITIDO ANTERIORMENTE, SERÁ RESPONSABLE ANTE VOS POR DAÑOS, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE QUE SURJA DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE VUELVAN INEXACTOS, O PÉRDIDAS SUFRIDAS POR VOS O POR TERCEROS, O FALLAS DEL PROGRAMA PARA OPERAR CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA), INCLUSO SI DICHO TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

17. Interpretación de las secciones 15 y 16.

Si la exclusión de garantía y limitación de responsabilidad proporcionadas anteriormente no pueden tener efecto legal local de acuerdo con sus términos, los tribunales revisores aplicarán la ley local que más se aproxime a una renuncia absoluta de toda responsabilidad civil en conexión con el Programa, a menos que una garantía o asunción de responsabilidad acompañe una copia del Programa a cambio de una tarifa.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Cómo aplicar estos Términos a tus nuevos programas.

Si desarrollás un nuevo programa, y querés que sea del mayor uso posible para el público, la mejor manera de lograr esto es convertirlo en software libre que cualquiera pueda redistribuir y modificar bajo estos términos.

Para hacerlo, adjuntá los siguientes avisos al programa. Lo más seguro es adjuntarlos al comienzo de cada archivo fuente para expresar de la manera más efectiva la exclusión de garantía; y cada archivo debería tener al menos la línea de “copyright” y una referencia a dónde se encuentra el aviso completo.

```
<una línea para indicar el nombre del programa y una breve  
idea de lo que hace.>
```

```
Copyright (C) <año> <nombre del autor>
```

```
Este programa es software libre: podés redistribuirlo y/o  
modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General  
GNU publicada por la Free Software Foundation, ya sea la  
versión 3 de la Licencia o (a tu elección) cualquier versión  
posterior.
```

```
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil,  
pero SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía implícita  
de COMERCIALIZABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.  
Consultá la Licencia Pública General GNU para más detalles.
```

```
Deberías haber recibido una copia de la Licencia Pública  
General GNU junto con este programa. Si no fue así, consultá  
<https://www.gnu.org/licenses/>.
```

También agregá información sobre cómo contactarte por correo electrónico y correo postal.

Si el programa tiene interacción por terminal, hacé que muestre un aviso breve como este cuando se inicie en modo interactivo:

```
<programa> Copyright (C) <año> <nombre del autor>  
Este programa se proporciona SIN ABSOLUTAMENTE NINGUNA  
GARANTÍA; para más detalles escribí `show w'.
```

```
Este es software libre, y podés redistribuirlo bajo ciertas  
condiciones; escribí `show c' para más detalles.
```

Los comandos hipotéticos `show w' y `show c' deberían mostrar las partes apropiadas de la Licencia Pública General. Por supuesto, los comandos de tu programa podrían ser diferentes; para una interfaz gráfica de usuario, usarías una “ventana acerca de”.

También deberías conseguir que tu empleador (si trabajás como programador) o institución educativa, si corresponde, firme una “renuncia de copyright” para el programa, si fuera necesario. Para más información sobre esto, y sobre cómo aplicar y seguir la GNU GPL, consultá <<https://www.gnu.org/licenses/>>.

La Licencia Pública General GNU no permite incorporar tu programa en programas privativos. Si tu programa es una biblioteca de subrutinas, podrías considerar más útil permitir enlazar aplicaciones privativas con la biblioteca. Si eso es lo que querés hacer, usá la GNU Lesser General Public License en lugar de esta Licencia. Pero primero, por favor leé <<https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>>.